

0000058-70.2014.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CAIO FERNANDO SILVA ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

DAVID NININ, EVERTON TIAGO FRONDOLA e CAIO FERNANDO SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000058-70.2014.8.26.0597 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000058-70.2014.8.26.0597

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CAIO FERNANDO SILVA ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

DAVID NININ, EVERTON TIAGO FRONDOLA e CAIO FERNANDO SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque no dia 21 de dezembro de 2013, por volta das 17h00, no cruzamento da Rua José Batista Rosa com Olidair Ambrósio e na Rua Olidair Ambrósio, nº 326, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, previamente ajustados e com identidade de desígnios entre si, tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de traficância, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, consistente em 23,960g de "maconha" e 21,180g de "cocaína" em pó.

DAVID NININ e CAIO FERNANDO SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 porque no dia 21 de dezembro de 2013, por volta das 17h00, na Rua Olidair Ambrósio, nº 280, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, em concurso de agentes e com identidade de desígnios, possuíam arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre "32", com a numeração suprimida, e 08 munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/03d).

Regularmente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 92/101 e fls. 127/128). A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2014 (fls. 129).

Em audiência de instrução foram inquiridas as testemunhas de acusação e defesa sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 155/163).

A sentença de fls. 223/230 julgou procedente em parte o pleito ministerial para:

- a) CONDENAR EVERTON TIAGO FRONDOLA à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, tendo-o como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e tratamento ambulatorial pelo período mínimo de 01 ano;
- b) ABSOLVER os réus DAVID NININ e CAIO FERNANDO SILVA Alves do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- c) ABSOLVER os réus DAVID NININ, CAIO FERNANDO SILVA ALVES E EVERTON TIAGO FRONDOLA do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
- d) CONDENAR DAVID NININ às penas de 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, devidamente atualizado quando da execução, tendo-o como incurso nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes.

A pena privativa de liberdade de David Ninin foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente em duas prestações pecuniárias no valor de um salário mínimo cada.

- e) ABSOLVER o réu CAIO FERNANDO SILVA ALVES do delito previsto no artigo 12 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

O réu David manifestou que não desejava recorrer da sentença (fl. 248).

Já o réu Everton não apresentou recurso no prazo legal (fl. 260)

E, por fim, o réu Caio não foi localizado para ser pessoalmente intimado acerca do teor da sentença proferida (fl. 305).

É o relatório.

FUNDAMENTO E D E C I D O.

É certo que o trânsito em julgado da sentença de fls. 223/230 para o Ministério Público ocorreu em 30/11/2015 (fl. 237) e o trânsito em julgado para o réu EVERTON TIAGO FRONDOLA ocorreu em 13/11/2017 (fl. 305).

Dispõe o artigo 30 da Lei 11.343/06 que "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal."

Considerando que já decorreu o referido prazo desde o trânsito em julgado para as partes, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, reconheço a prescrição nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVERTON TIAGO FRONDOLA, qualificado nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Proceda a serventia às devidas anotações e comunicações ao IIRGD que o referido processo não deverá constar na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Quanto ao réu CAIO FERNANDO SILVA ALVES, absolvido por força da sentença proferida a fls. 223/230, verifico que este foi representado pelo advogado constituído, Dr. João Maciel de Lima Neto, até 01 de agosto de 2016, ou seja, 10 (dez) dias após tomar ciência da renúncia dos poderes outorgados, nos termos do nos termos do art. 112, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com art. 3º do Código de Processo Penal.

Considerando que o nobre defensor foi intimado do teor da sentença por publicação

no Diário de Justiça Eletrônico disponibilizado em 27 de novembro de 2015 (fl. 232) e ainda que o réu foi absolvido, não havendo então prejuízo, reconsidero a decisão de fl. 306 para que certifique-se o trânsito em julgado para CAIO FERNANDO SILVA ALVES a partir da data da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Após, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e registre-se.
Cumpra-se.
Sertãozinho, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA